

1. INTRODUCCIÓN

- La legislación alimentaria persigue la protección de la vida y la salud de las personas, de los intereses de los consumidores, del bienestar animal, la salud de las plantas y el medioambiente
- Persigue también garantizar la libre circulación en el **Mercado Único** de alimentos y piensos y el cumplimiento de las normas internacionales
- El cumplimiento de esta regulación se verifica mediante controles oficiales de las autoridades competentes
- Se desarrollan tres bloques: el control oficial de alimentos, el control de la seguridad alimentaria y el de la calidad comercial, con referencia a la normativa sobre frutas y hortalizas frescas (FHF)

2. CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS

- El **Reglamento (UE) 2017/625** (Art. 2) lo define como toda forma de control de la autoridad competente para verificar el cumplimiento de la legislación sobre alimentos y piensos y sobre salud y bienestar animal
- Las directrices de control pueden recomendar controles sobre los procedimientos **APPCC**, los sistemas de gestión de los explotadores y la seguridad química, física y microbiológica

2.1. Criterios para el análisis de riesgo (Art. 5)

- Riesgos identificados para animales, piensos o alimentos
- Historial de cumplimiento de los explotadores
- Fiabilidad de los autocontroles ya realizados
- Cualquier información que indique un incumplimiento
- Los controles se efectúan sin previo aviso, salvo auditorías (que requieren notificación previa) y controles ad hoc

2.2. Laboratorios y autoridad competente

- La **Ley 17/2011**, de seguridad alimentaria y nutrición, regula los laboratorios de control oficial y prevé la creación de una **Red de Laboratorios de Control Oficial**
- Su Artículo 3 define la autoridad competente: órganos de las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, órganos de la Administración General del Estado para coordinación y sanidad exterior, y órganos de las entidades locales según la **Ley 7/1985**, Reguladora de las Bases del Régimen Local

TEMA 45 – Control oficial de productos alimenticios. Legislación comunitaria y nacional. La reglamentación de la UE sobre el control de frutas y hortalizas frescas. Control a la importación de productos ecológicos

3. CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

- La seguridad alimentaria es prioridad de la agenda política de la UE, integrada en la PAC, el medioambiente, la salud pública y el Mercado Interior
- Las crisis de los años 90 (EEB, dioxinas, fiebre aftosa) evidenciaron fallos en la normativa alimentaria de la UE
- En enero de 2000 la Comisión publicó el **Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria**, que creó un marco bajo el principio "de la granja a la mesa"

3.1. Reglamento (CE) 178/2002

- Norma marco de la legislación alimentaria, crea la **EFSA**
- Establece la separación entre evaluación y gestión del riesgo, el derecho a la información, el enfoque integral de toda la cadena, el análisis de riesgos con base científica y la responsabilidad primaria de los explotadores en la trazabilidad

3.2. Paquete de Higiene

- **Reglamento (CE) 852/2004**: higiene de los productos alimenticios
- **Reglamento (CE) 853/2004**: normas específicas de higiene de alimentos de origen animal
- **Reglamento (UE) 2017/625**: controles oficiales sobre alimentos, piensos, sanidad y bienestar animal y sanidad vegetal
- **Reglamento (CE) 183/2005**: requisitos de higiene de los piensos
- Disposiciones complementarias: **Reglamento (CE) 2073/2005** (criterios microbiológicos) y **Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375** (control de *Trichinella*)

3.3. Descripción del control de seguridad alimentaria

- El **Reglamento (UE) 2017/625** persigue prevenir riesgos para la salud humana, animal y vegetal, y garantizar prácticas leales de comercio y protección de los consumidores
- No regula los controles de conformidad con las normas de comercialización de la OCM
- Armoniza los controles sin previo aviso, la acreditación de laboratorios y la transparencia ante riesgos, y exige planes de contingencia y auditorías internas
- Principios en importación de alimentos de origen no animal y piensos: controles regulares en cualquier fase, listas de alimentos de alto riesgo con

TEMA 45 – Control oficial de productos alimenticios. Legislación comunitaria y nacional. La reglamentación de la UE sobre el control de frutas y hortalizas frescas. Control a la importación de productos ecológicos

controles reforzados, tipología tripartita (documental, identidad y físico) y homologación de controles en origen en terceros países

3.4. Plan Nacional de Control

- El **Artículo 109** del Reglamento (UE) 2017/625 obliga a un Plan Nacional de Control Plurianual en cada Estado miembro
- En España está operativo el **PNCOCA 2026-2030**, coordinado por el MAPA, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (AESAN), el Ministerio de Sanidad y el MECE
- Se estructura en **5 objetivos estratégicos** y **54 programas** de control oficial
- El sistema español es auditado por la Dirección de Auditorías y Análisis Sanitarios y Alimentarios de la Comisión, con sede en Grange (Irlanda), que también puede controlar terceros países
- La Comisión puede adoptar medidas, incluida la suspensión de la comercialización, si detecta defectos graves en un Estado miembro

3.5. Marco institucional europeo

- Tras la crisis de la EEB de 1996 se separaron las funciones de legislación, consulta científica y control, sobre tres pilares:
 - **Comité PAFF**: órgano regulador presidido por la Comisión
 - **EFSA**: evaluación científica de riesgos, con sede en Parma (Italia)
 - **DG SANTE** (Dirección de Auditorías y Análisis Sanitarios y Alimentarios): control in situ en Estados miembros y terceros países
- Funciones de la EFSA: dictámenes científicos independientes, evaluación de sustancias sujetas a autorización, coordinación de estudios, apoyo científico a la **RASFF** (gestionada operativamente por la DG SANTE) y comunicación transparente del riesgo
- Ámbito de la Dirección de Auditorías: productos de origen animal, productos de origen vegetal (LMR y producción ecológica), sanidad vegetal y bienestar animal, y productos sanitarios

3.6. Aplicación en España

- **Real Decreto 562/2025**: complementa el Reglamento (UE) 2017/625, incorpora digitalización, controles a distancia y la Comisión Nacional de Coordinación del PNCOCA
- **Ley 17/2011**: marco conceptual de protección de la salud pública, Red de Laboratorios de Control Oficial y estrategia contra la obesidad

TEMA 45 – Control oficial de productos alimenticios. Legislación comunitaria y nacional. La reglamentación de la UE sobre el control de frutas y hortalizas frescas. Control a la importación de productos ecológicos

- **Real Decreto 49/1993:** controles veterinarios intracomunitarios, atribuye el control en destino a las Comunidades Autónomas
- **Real Decreto 1977/1999:** controles veterinarios a la importación de productos de origen animal, regula los Puestos de Control Fronterizo (PCF)
- **Ley 43/2002**, de Sanidad Vegetal, y **Real Decreto 58/2005:** inspecciones fitosanitarias a la importación y exportación, en consonancia con el **Reglamento (UE) 2016/2031**
- **Real Decreto 1418/1986:** atribuye a Sanidad Exterior la inspección higiénico-sanitaria de alimentos en el comercio internacional

3.7. AESAN

- Organismo autónomo de referencia en evaluación y comunicación de riesgos alimentarios
- Adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, vinculada también a Sanidad y al MAPA
- Objetivos: promover la seguridad alimentaria e información objetiva, y desarrollar estrategias de nutrición y prevención de la obesidad
- Estatuto aprobado por el **Real Decreto 697/2022**
- Funciones: punto de contacto nacional de la RASFF, coordinación del SCIRI y de la red INFOSAN, evaluación de riesgos y coordinación de programas entre Comunidades Autónomas, y estrategias de nutrición

4. CONTROL DE LA CALIDAD COMERCIAL

- Se aborda únicamente el control oficial de la calidad comercial
- Se distingue entre el control general de calidad comercial y el de las normas de comercialización de la OCM Única, establecida en el **Reglamento (UE) 1308/2013**

4.1. Calidad comercial de los alimentos

- Regulada por el Reglamento (UE) 2017/625, el **Real Decreto 562/2025** (sustituye al RD 1945/1983) y la Ley 17/2011
- Competencia transferida a las Comunidades Autónomas en el mercado interior, coordinada por el MAPA
- La **Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria** integra a los Servicios Autonómicos y a la Dirección General de la Industria Alimentaria del MAPA, con reunión en pleno al menos semestral

TEMA 45 – Control oficial de productos alimenticios. Legislación comunitaria y nacional. La reglamentación de la UE sobre el control de frutas y hortalizas frescas. Control a la importación de productos ecológicos

- Coordina el Programa de Control de la Calidad Comercial Alimentaria, incluido en el PNCOCA, complementado con los esquemas de Calidad Diferenciada (DOP, IGP, ETG) y Producción Ecológica

4.2. Normas de comercialización según la OCM

- El **Reglamento (UE) 1308/2013** establece normas sobre calidad, clasificación, peso, calibre, envase, presentación, origen y etiquetado
- El Reglamento (UE) 2017/625 excluye expresamente este control de su ámbito
- Desde el 1 de enero de 2025, el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** y el **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430** regulan las normas de comercialización y los controles de conformidad de FHF
- Productos exentos: destinados a transformación industrial o alimentación animal, donación de alimentos, cesión del productor al consumidor, venta local tradicional autorizada, productos de IV Gama, brotes comestibles, y transferencias entre centros de la misma región de producción

4.3. Autoridades y organismos de control

- La autoridad única de coordinación en España es la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio del MECE), según el **Real Decreto 175/2004**
- La **Orden OM de 31 de julio de 1989** designa a los Servicios de Inspección SOIVRE como organismo competente en el comercio exterior con terceros países

4.4. Tipos de controles de conformidad

- En el mercado interior: control por muestreo basado en riesgo, con autocontrol para agentes de bajo riesgo por periodos mínimos de un año prorrogable
- En exportación: verificación de conformidad y emisión del Certificado de Conformidad antes de la salida del territorio aduanero
- En importación: control antes del despacho a libre práctica, con reducciones de frecuencia en partidas de muy bajo riesgo
- Posibilidad de homologación de controles en origen por la Comisión tras auditorías técnicas
- Para destino industrial se expide el **Certificado de Destino Industrial**

TEMA 45 – Control oficial de productos alimenticios. Legislación comunitaria y nacional. La reglamentación de la UE sobre el control de frutas y hortalizas frescas. Control a la importación de productos ecológicos

4.5. Métodos de control y resultados

- Control documental y de identidad, y control físico (Circuito Rojo) mediante muestreo
- Conformidad: emisión del Certificado de Conformidad
- No conformidad: Acta de No Conformidad, retención de la mercancía y posible reetiquetado, subsanación, transformación, uso animal o destrucción
- En importación o tránsito se notifica la no conformidad a la Comisión y a los países afectados
- Existen **10 Normas de Comercialización Específicas** (manzanas, cítricos, kiwi, lechugas, melocotones/nectarinas, pimientos, fresas, uvas de mesa, tomates y peras), y el resto se rige por la Norma General de Comercialización
- La **Orden PRE/3026/2003** (modificada por las Órdenes ECC/2257/2013 y ECC/2566/2015) es la norma de referencia para la actuación del SOIVRE

5. CONTROL A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

- Regulado a nivel nacional por la **Orden ECC/1936/2014**, con ejecución del SOIVRE
- Se aplica a productos agrarios vivos o transformados, piensos, material de reproducción vegetativa y semillas, y levaduras, quedando excluidos la caza y la pesca extractiva

5.1. Digitalización: PUE ECO

- El SOIVRE efectúa el control documental, de identidad y físico antes del despacho a libre práctica
- La gestión telemática se realiza mediante el **PUE ECO**, desarrollado por la AEAT e integrado con el SOIVRE y el sistema comunitario **TRACES**
- Tras verificar el Certificado de Inspección (COI), se emite el Certificado SOIVRE de Control Ecológico
- En caso de no conformidad, la mercancía no puede comercializarse como ecológica, salvo subsanación retirando las menciones ecológicas

5.2. Marco europeo: Reglamento (UE) 2018/848

- Vías de importación: plena conformidad (Art. 46), acuerdos comerciales de equivalencia (Art. 47), y régimen transitorio de países reconocidos (Art. 48), cuya equivalencia heredada se extingue el **31 de diciembre de 2026**

TEMA 45 – Control oficial de productos alimenticios. Legislación comunitaria y nacional. La reglamentación de la UE sobre el control de frutas y hortalizas frescas. Control a la importación de productos ecológicos

- Competencias en España: el SOIVRE para el control físico y documental en frontera, y la Dirección General de la Industria Alimentaria del MAPA para la gestión institucional y autorizaciones
- Desarrollo complementario: **Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2307** (notificaciones y documentos) y **Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378** (organismos de control y certificados de inspección)

6. CONCLUSIÓN

- El sistema de control oficial español se articula sobre el Reglamento (UE) 2017/625 y su desarrollo mediante el **Real Decreto 562/2025**, que refuerza la digitalización y la coordinación interadministrativa
- El control de la calidad comercial mantiene su propia lógica, con el Reglamento Delegado (UE) 2023/2429, el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430 y la Orden PRE/3026/2003 como referencias para el SOIVRE
- El control a la importación de productos ecológicos transita desde la equivalencia hacia la plena conformidad, proceso que culmina a finales de 2026
- El conocimiento de este entramado normativo resulta indispensable para el ejercicio de las funciones del Servicio de Inspección SOIVRE en el comercio exterior agroalimentario